



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

02/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>4</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>5</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>8</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>9</i>
DIREITO PRIVADO 2	11
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>11</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>12</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>17</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>18</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>19</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>21</i>
• <i>23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>22</i>
• <i>24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>30</i>
DIREITO PRIVADO 3	33
• <i>27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO</i>	<i>33</i>
DIREITO EMPRESARIAL	35
• <i>2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.....</i>	<i>35</i>

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONDOMÍNIO DE FATO.** Cobrança de rateio de despesas condominiais. Associação constituída para administrar conjunto habitacional já ocupado, mas sem condomínio edilício regularmente instituído. Situação que não se confunde com loteamentos fechados, ou de acesso restrito, objeto de recurso repetitivo junto ao STJ e de repercussão geral junto ao STF. Dever de todos os moradores do edifício, cujo condomínio não foi instituído, mas já existe de fato, de ratear as despesas comuns. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1026915-55.2021.8.26.0577](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 07/02/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE** – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de procedência – Intempestividade não verificada – Preliminar afastada – Autor diagnosticado com Hipercolesterolemia – Necessidade de fornecimento do medicamento (Repatha) pelo plano de saúde – Medicamento indicado pelo médico que acompanha o paciente – A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Incidência da Súmula nº 102 da Seção de Direito Privado I deste Tribunal – Jurisprudência deste Tribunal – A decisão da 2ª Seção do STJ no EREsp nº 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente – Danos morais configurados – Necessidade de redução do "quantum" fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade – Redução da indenização para o importe de R\$ 15.000,00 – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1023513-39.2021.8.26.0100](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 01/02/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** - Plano de saúde coletivo por adesão – **Reajuste por faixa etária** - Tema 1016 – Aplicação – Resolução ANS 63/2003 – Parâmetros formais observados – Insuficiência – Percentuais de aumento irrisórios entre faixas etárias intermediárias - Percentual de aumento desarrazoado aos 59 anos – Indícios de manipulação matemática de índices de reajuste para desestimular a permanência de idosos que contribuíram por mais de 10 anos – Cream skinning - Abusividade caracterizada – Prova pericial que propõe índice de reajuste de 79,10 % na última faixa etária - Acolhimento – **Reajuste anual** – Prova pericial determinada – Não fornecimento de informações solicitadas pelos experts para apuração da idoneidade dos índices de reajuste – Ônus da prova que é da operadora – Auditoria independente atestando idoneidade da base de dados para os reajustes – Insuficiência para fins judiciais – Redução in concreto dos índices de reajuste questionados para os patamares autorizados pela ANS aos planos individuais e familiares – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação de faixa etária, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Sentença mantida – **NEGADO PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [1012247-65.2020.8.26.0011](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Dano moral. Expressões impróprias, rudes e desrespeitosas proferidas em debate político em grupo de rede social entre adversários políticos. Acidez, contundência e deselegância das expressões que, ainda que desrespeitosas, constituem livre manifestação do pensamento inerente ao debate político, cujo ambiente, por envolver pessoas públicas e de notoriedade, exige mais tolerância e suscetibilidade menos aflorada, diversamente do que ocorre nas relações pessoais e familiares. Expressões que não configuram ofensa à honra, ainda mais porque proferida em resposta à crítica de adversário político. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000283-57.2018.8.26.0169](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 15/02/23).

“INDENIZAÇÃO – Dano moral – Ofensa de cunho racial em assembleia de condomínio – Parcial procedência – Condenação ao pagamento de R\$20.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Alegação dos corréus de que: i) suas testemunhas negam a existência das ofensas; ii) o valor fixado é excessivo; iii) o termo de incidência dos juros de mora deve ser alterado – Autora que pede R\$40.000,00 – Descabimento – Testemunhas da autora que comprovaram que os corréus proferiram graves ofensas de cunho racial e tentaram agredir a demandante – Testemunhas dos corréus que não ouviram as ofensas, mas confirmam a confusão na assembleia – Valor bem fixado – Juros de mora – Incidência desde a data dos fatos – Responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula nº 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil – RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1009360-12.2020.8.26.0625](#), Rel. Miguel Brandi, j. 27/02/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INCONFORMISMO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO DE PESSOA VIVA – ARTIGO 1859 DO CC E ART. 735 e 736 DO CPC - MENÇÃO EM TESTAMENTO DE BEM QUE NÃO PERTENCE AO TESTADOR NÃO INVALIDA A DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE, APENAS A CLÁUSULA NÃO SURTIRÁ EFEITOS – ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENTE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS COM BASE NO TEMA 1076 DO STJ – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1102346-71.2021.8.26.0100](#), Rel. Silvério da Silva, j. 08/02/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de ofensas proferidas pelo réu em perfil mantido junto à rede social Instagram, envolvendo o autor (qualificando-o nominalmente como 'corrupto', associando-o à 'Máfia da Merenda', além de exibir sua imagem em mídia junto à mesma plataforma) – Improcedência decretada – Inconformismo do polo ativo - Acolhimento – Dano moral ocorrente, em virtude do excesso praticado – Postagem lançada pelo réu de caráter nitidamente ofensivo e divulgada em perfil aberto por ele mantido (seguido por milhares de pessoas) – Notória a repercussão do episódio, até mesmo porque o autor é pessoa pública e teve sua honra atingida (até mesmo diante do conteúdo falso das postagens) - Hipótese que extrapola o regramento constitucional que assegura o direito à livre manifestação, causando, de outra parte, evidente constrangimento à

pessoa do autor - Quantum indenizatório – Cabível a fixação no valor de R\$ 50.000,00 (montante fixado em anterior recurso, envolvendo terceira pessoa e a mesma postagem), sendo excessiva a estimativa feita pelo apelante – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1063278-51.2020.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 08/02/23).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, objetivando ao cumprimento de Contrato de Cessão, com aplicação de multa, ou a obtenção de sentença com a mesma eficácia do negócio jurídico. Improcedência. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Pretensão do autor de dar caráter vinculante a proposta de cessão de crédito apresentada. Meras tratativas preliminares, mais adequadas à eventual assinatura de uma carta de intenções. Depósito de sinal e restante do preço sem a anuência da cedente e em descompasso com a troca de mensagens entre as partes. Devolução integral do valor pago e desistência das tratativas. Possibilidade. Procedimentos adotados pela intermediadora que prejudicariam a cedente, nos termos apurados por perícia técnica realizada. Situação que extrapolou a boa-fé e lealdade. Negócio jurídico não se aperfeiçoou sendo, por consequência, improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações. Recente alteração do entendimento do STJ quanto à metodologia de cálculo do valor do crédito em nada altera a discussão principal dos autos, de que o negócio não superou as meras tratativas. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0004279-58.2010.8.26.0655](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 08/02/23).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Intermediação de contrato de cessão. Improcedência. Inconformismo da parte autora. Concessão da Gratuidade à Apelante em razão das provas de inatividade da empresa. Improvimento quanto ao mérito. Negociação que não passou de meras tratativas preliminares, mais adequadas à eventual assinatura de uma carta de intenções. Depósito de sinal e restante do preço sem a anuência da cedente e em descompasso com a troca de mensagens entre as partes. Devolução integral do valor pago e desistência das tratativas. Procedimentos adotados pela ora autora que prejudicariam a cedente, nos termos apurados por perícia técnica realizada. Situação que extrapolou a boa-fé e lealdade. Negócio jurídico não se aperfeiçoou sendo, por consequência, improcedentes os pedidos formulados em ambas as ações. Recente alteração do entendimento do STJ quanto à metodologia de cálculo do valor do crédito em nada altera a discussão principal dos autos, de que o negócio não superou as meras tratativas. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0004283-95.2010.8.26.0655](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 08/02/23).

“CONTRATO DE PARCERIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SENTENÇA/QUERELA NULITATIS – Competência desta Turma Julgadora – Prevenção gerada pelo julgamento de anterior recurso, envolvendo os autos principais - Apelante que busca desconstituir sentença de procedência de ação indenizatória em face dela ajuizada – Inicial indeferida – Presente, no entanto, o interesse processual – Embora já iniciada a fase de cumprimento de sentença, a arguição de vício insanável (citação) tem lugar através da via eleita – Precedentes do C. STJ e também desta Corte - Decreto de extinção afastada – Autos que devem retornar à origem, para regular prosseguimento - Sentença anulada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1095609-18.2022.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 15/02/23).

“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência, com determinação de restituição de 80% dos valores pagos. Insurgência das partes. Parte autora visando à reforma do critério da fixação dos honorários sucumbenciais, de equidade para o percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC. Parte ré, visando à aplicação da teoria do adimplemento substancial. Hipótese dos autos em que os autores já efetuaram o pagamento de quase a totalidade dos valores. Fundamento da ação restrito ao aumento excessivo das parcelas em virtude de reajuste aplicado. Parte autora não impugna informação da ré de que tenha oferecido proposta de quitação do contrato com isenção de pagamento das parcelas finais. A proposta de isenção das parcelas fulmina o motivo do ajuizamento da ação. Caso em que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial e prestigiar os princípios gerais do direito que envolvem os contratos. Manter a rescisão contratual como pretendida na inicial importaria em afronta ao princípio da função social do contrato; da conservação do negócio jurídico, da proporcionalidade e da razoabilidade. **RECURSO, DA PARTE RÉ, PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA, PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1000034-37.2022.8.26.0664](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Conexão entre demanda consignatória ajuizada pela apelada em face da recorrente em que requer a consignação em pagamento de R\$41.023,79 e a consequente declaração de extinção da obrigação e à ação de cobrança ajuizada pela apelante, onde narra que em 25.09.2017, um incêndio de grandes proporções teria atingido o mercadão de Distrital de Santo Amaro e interditou seu estabelecimento, impossibilitando, assim, que continuasse com sua atividade, e que o referido contrato previa cobertura para diversos riscos, dentre eles, para o prédio, conteúdo, equipamentos e deterioração de produtos refrigerados, entretanto - Parcial procedência decretada - Recurso da autora - pretensão à reforma - Laudo pericial elaborado - Incontroverso que as partes celebraram contrato de seguro de dano, tendo por objeto o ponto comercial da CASA DE CARNES, que previa cobertura para alguns sinistros pré-determinados, entretanto, a ocorrência de sinistro coberto pela apólice não garante o pagamento de todo e qualquer valor e de todo e qualquer bem/equipamento/mercadoria - Risco coberto é de danos diretos aos bens corpóreos integrantes do ponto comercial da segurada - Circunstância de o prédio público (Mercadão) em que situado o ponto comercial ter sido temporariamente interditado não autoriza que se cobre à seguradora indenização em valor correspondente ao necessário para que a lesada se estabeleça noutro local, erigindo prédio próprio - Demonstrado que os fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo do recurso do autor e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de decidir - Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Ausência de fato novo - Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida – Precedentes – Sentença confirmada – Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85, do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1067738-55.2018.8.26.0002](#), Rel. Salles Rossi, j. 15/02/23).

“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Ação ajuizada pelas herdeiras em face da ocupante do imóvel - Sentença de parcial procedência - Irresignação da requerida alegando ilegitimidade ativa e passiva - Recurso das autoras pretendendo a condenação ao pagamento de aluguéis a partir da saída das autoras da empresa - Legitimidade concorrente do espólio e das herdeiras - Herança transmite-se com a morte - Princípio da saisine - Todo unitário até a partilha - Ilegitimidade passiva - Requerida que é mera ocupante do bem - Sócio coproprietário do imóvel que não se confunde com a pessoa jurídica - Causa de pedir é o uso exclusivo pelo condômino, razão pela qual a mera ocupante não possui legitimidade passiva, por exercer a posse por conta e ordem deste que a transmitiu - Preliminar acolhida - Ação extinta, sem resolução do mérito - Circunstância que prejudica o conhecimento do recurso adesivo - Condenação das autoras ao ônus da sucumbência - Recurso da requerida provido, prejudicado o das autoras.” (Apelação Cível nº [1009887-82.2021.8.26.0348](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 24/01/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de regresso movida pelo Santos Futebol Clube em face de seu ex-presidente e ex-membro do Comitê de Gestão - Alegação de que a contratação definitiva do atleta Eduardo Sasha se deu em desconformidade com o que foi autorizado pelo Comitê de Gestão, violando o estatuto do clube - Sentença de improcedência - Inconformismo do clube-autor - Não acolhimento - Atleta que passou a atuar no Santos por empréstimo vindo, poucos meses depois, a ser contratado definitivamente pelo clube - Tese autoral de que houve concordância do Comitê com a contratação definitiva de Sasha, desde que sem o pagamento de comissão, o que não teria sido observado, fazendo jus ao ressarcimento dos valores despendidos a esse título - Hipótese em que não há comprovação de pagamento de comissão pelo negócio, mas sim pagamento de remuneração ao agente do jogador - Praxe dos contratos desportivos - Conversa de WhatsApp entre os membros do Comitê que indica a vedação do pagamento de comissões, nada declarando sobre a remuneração do agente do atleta - Ata de reunião do Comitê de Gestão imediatamente posterior à compra definitiva do jogador indicando que apenas um membro não concordou com todas as cláusulas da contratação de Sasha, sem registro de oposição dos demais - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1027427-83.2021.8.26.0562](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/02/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização decorrente de matéria jornalística - Parcial acolhimento - Inconformismo da ré - Reportagem que, pretensamente teria apenas repercutido afirmações de terceiros, sem preocupação de confirmar a autenticidade da matéria - Assunção do encargo de responder por sua conduta - Ausência de verossimilhança óbvia na afirmação de que ex-presidente da República e sócios da empresa autora teriam se reunido em evento em Brasília com o escopo de comemorar a morte de cem mil pessoas por conta do Covid - Clara intenção de difamar e prejudicar comercialmente a demandante, por força de discordância da preferência política de seus sócios com a linha editorial da condenada - Necessidade de harmonização entre a garantia à inviolabilidade da honra e da imagem e do direito de livre manifestação do pensamento e da informação (art. 220, da CF) e a norma contida no art. 5º, IV da Carta Magna - Precedentes da Corte Superior - Prejuízo moral reconhecido - Fixação da reparatória em R\$ 20.000,00, sequer

atacada - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006331-12.2021.8.26.0562](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/02/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e estéticos. Alegada falha na prestação de serviços de embelezamento facial mediante aplicação de toxina botulínica ("*botox*") e preenchimento de olheiras. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juntada de fotografias e alegação de descumprimento intencional pela ré de juntada de prontuário médico da paciente. Prontuário médico é documento essencial para a análise da correção do procedimento. Omissão da ré na apresentação desse documento, mesmo após regularmente intimada. Aplicação de *botox* e preenchimento facial. Provas indicam alterações faciais importantes (paralisia) e lesão oftalmológica (diplopia). Incumbência da ré demonstrar que o resultado indesejado decorreu de causas externas. Fato não demonstrado. Nexo causal evidenciado, autorizador do acolhimento do indenizatório. Procedência da pretensão inicial. Fixados danos morais e estéticos de forma global em R\$20.000,00 (vinte mil reais). Valor adequado as peculiaridades da causa, vez que a autora permaneceu longo período com alterações faciais. Fixados danos materiais. Reembolso de quantias efetivamente pagas. Sucumbência atribuída ao réu-vencido, fixados honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1029339-17.2019.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 14/02/23).

“**AÇÃO PAULIANA** - Pedido de reconhecimento de insolvência, em razão da transferência gratuita de bens ao filho dos devedores - Improcedência - Inconformismo das autoras alegando preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia - Prova eminentemente técnica e requerida por ambas as partes - Preliminar acolhida - Sentença cassada - Retorno dos autos à origem para realização de perícia - Apelo acolhido.” (Apelação Cível nº [1010369-56.2020.8.26.0577](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 14/02/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL.** Ruptura de negócio jurídico consistente na compra de ativos financeiros do Extinto Banco FONTECIDAM. Prejuízos apurados pericialmente pela falha em observar o dever de boa fé objetiva ao proceder com as tratativas negociais. Documento principal formalizado entre os contratantes, aqui demandantes, denominado "Memorandum of Understanding" que compreendia, sem sobra de dúvida um contrato preliminar firmado pelas partes com objetivo de fusão do BNP e do Banco FonteCidam. Euforia do mercado financeiro com anúncio de compra e desistência do negócio, o que gerou a derrocada do Banco Autor. Dever de indenizar fartamente demonstrado, com esvaziamento dos investidores/clientes do banco. Lucros cessantes. Pedido autoral para adoção do cálculo pelo método da média ponderada do múltiplo do patrimônio líquido em transações realizadas na mesma época. Inviabilidade. Os lucros cessantes não podem ser entendidos como uma projeção hipotética, mais sim, como os ganhos que o credor em virtude do evento danoso foi privado de receber. Desse modo, o parâmetro para fins de ressarcimento é o previsto na própria negociação (Memorando de Entendimento), mediante o abatimento dos títulos alienados com saída do mercado mobiliário, decorrente da frustração negocial e imagem deixada pelo contratante réu no mercado financeiro. Verba

honorária. Procedência Parcial. Sucumbência mínima da parte autora. Verba fixada em 10% do valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação. Recurso da parte o autora provido apenas para fixação da verba honorária, mantida no mais a sentença como prolatada. Desprovido o da parte ré.” (Apelação Cível nº [0631007-55.2000.8.26.0100](#), Rel. Coelho Mendes, j. 14/02/23).

“**APELAÇÕES. PRELIMINARES** – Ilegitimidade ativa afastada. A legitimidade *ad causam* do Ministério Público em ações deste jaez, que escoimam loteamentos clandestinos, tem por desígnio, em *ultima ratio*, a proteção do meio ambiente e da ordem urbanística, interesses estes, evidentemente, de conotação difusa e coletiva – Ilegitimidade passiva não constatada. Corréu Edcarlos procedeu ao loteamento irregular do terreno – Alegação de inobservância do artigo 364, § 2º, do CPC. Ato processual que cumpriu sua finalidade. Ausência de prejuízo – Rejeição. **MÉRITO** – Ação civil pública. Pretensão ministerial voltada à condenação do Município de Santa Bárbara D'Oeste a apresentar e executar plano de remoção de pessoas, edificações e coisas, além da condenação do Município e do loteador, corréu Edcarlos Ferreira Lemes, solidariamente, a indenizar os prejuízos causados aos adquirentes dos lotes, assim como da municipalidade ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, causados ao meio ambiente e à ordem urbanística, diante de loteamento clandestino encetado sem autorização de órgãos públicos ou observância das exigências contidas na legislação de regência – Sentença de parcial procedência, rejeitando o pedido de indenização por danos morais coletivos – Manutenção – Obrigação que decorre da competência constitucional e legal do ente municipal e é inerente ao exercício da sua atividade administrativa, incumbindo-lhe fiscalizar e promover o uso e ocupação regular do solo urbano, com a realização de obras de infraestrutura e, se necessário, a remoção e alojamento de moradores em situação de risco, além da prevenção e reparação de danos ambientais decorrentes da ocupação irregular. Responsabilidade da municipalidade solidária e objetiva, na qualidade de causadora indireta do dano, ao se omitir no dever de fiscalizar a ocupação de áreas de proteção ambiental – Litigância de má-fé preservada – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1001175-09.2016.8.26.0533](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 28/02/23).

DIREITO PRIVADO 2

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO.** Sentença de improcedência. Ausência de título executivo extrajudicial. Não comprovada a legitimidade ativa no processo de execução. Cumprimento da efetiva prestação de serviços questionada. Título não revestido de certeza e liquidez. Execução que não foi devidamente aparelhada com os documentos cumulativos exigidos por lei. Documentação insuficiente. Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela embargada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1010772-61.2021.8.26.0004](#), Rel. Cauduro Padin, j. 01/02/23).

“**APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Hipótese em que as matérias alegadas a esse título são relativas ao mérito, não questões preliminares tecnicamente, e com ele serão analisadas – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – Rejeição – Hipótese em que a r.sentença, a despeito de sucinta, encontra-se devidamente motivada, fundando-se na suficiência da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora – Eventual omissão em primeiro grau de jurisdição que poderia ser sanada no âmbito do presente recurso, à luz do CPC, art. 1.013, §3º (teoria da causa madura), sendo desnecessária a anulação da sentença para esse fim – PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS – COBRANÇA DE SOBRESTADIA PELA DEMORA DURANTE A OPERAÇÃO DE DESCARREGAMENTO EXECUTADA NOS DESTINATÁRIOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EXPEDIDOR DA CARGA – Pretensão de que seja afastada a responsabilidade solidária – Descabimento – Hipótese em que, conforme previsão expressa da Lei nº 11.442/2007, art. 12, inciso I, c/c, art. 17, inciso II, o expedidor da carga responde por atos ou fatos imputáveis aos destinatários – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS – COBRANÇA DE SOBRESTADIA PELA DEMORA DURANTE A OPERAÇÃO DE DESCARREGAMENTO EXECUTADA NOS DESTINATÁRIOS – Pretensão de que seja afastada a condenação ao pagamento de sobrestadia – Cabimento parcial – Hipótese em que os documentos apresentados pela transportadora autora indicam que o tempo para os diversos descarregamentos realizados extrapolou o limite legal, que é de 05 horas de duração (art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007) – Ausência de prova, todavia, de que tais atrasos seriam imputáveis aos destinatários, o que é exigido pelo art. 12, inciso I, da Lei nº 11.442/2007, para que possa incidir a cobrança de sobrestadia – Prova do atraso que não faz presumir a responsabilidade por parte do destinatário, tampouco possibilita presunção nesse sentido ou a inversão do ônus da prova em prol da transportadora – Contrato de transporte de carga que tem natureza comercial (Lei nº 11.442/2007, art. 2º, "caput"), o que atrai a paridade entre as partes (CC, art. 421-A) e impõe postura de autocontenção ao Poder Judiciário (CC, art. 421, parágrafo único) – Autora que não comprovou haver transportado a carga (asfalto) de maneira adequada, ausente prova do acondicionamento na temperatura correta para o descarregamento – Prova que incumbia à autora, por força da cláusula de incolumidade e da natureza de obrigação de resultado do**

contrato de transporte (CC, art. 749) – Autora que não comprovou ter observado algum cronograma para a execução dos serviços ou ter informado aos destinatários quanto à previsão de entrega da carga, violando a obrigação imposta pela Lei nº 11.442/2007, art. 11, "caput" e §1º - Conduta da autora que pode ter inviabilizado a organização dos destinatários e, assim, concorrido para a necessidade de prolongamento da operação de descarregamento – Impossibilidade, para a maior parte dos casos noticiados no processo, de se imputar aos destinatários alguma culpa, exclusiva ou concorrente, pela demora ocorrida na descarga – Autora que, em ocasiões específicas, comunicou formalmente por e-mail à ré acerca da demora no descarregamento, solicitando também o pagamento de sobrestadia – Situações para as quais a autora produziu um início de prova de que os destinatários teriam dado causa à delonga na descarga – Pagamento de sobrestadia que deve ser admitido apenas para as situações referentes às quais a autora comprovou o prejuízo experimentado, sendo inviável o pagamento de sobrestadia para os casos em que não foi indicada a duração do atraso ou não foram determinados os parâmetros previstos na Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§5º e 7º, vedada a indenização por dano hipotético ou presumido – Inocorrência, quanto a essas situações, de violação do dever de mitigar as perdas próprias ("duty to mitigate the loss"), "supressio" ou "venire contra factum proprium" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.” (Apelação Cível nº [1003424-15.2020.8.26.0428](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 01/02/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de nulidade de contrato de venda e compra de imóvel, cumulada com reintegração de posse – Ação julgada procedente - Imóvel sub judice que é objeto de inventário aberto pelo falecimento de seu proprietário – Imóvel vendido por três dos herdeiros sem a anuência dos demais – Invalidade desta aquisição não configurada – Boa-fé do adquirente deve ser reconhecida – Incidência em seu favor do previsto no art. 1.827, § único, do Código Civil – Eficácia e validade do compromisso de venda e compra que merece ser mantida, cabendo aos alienantes responderem pela recomposição do valor do bem perante os demais herdeiros, o que fica ressalvado em favor destes – Alegação de alienação por preço vil não provada - Ação que deve ser julgada improcedente, restando prejudicada a reconvenção contraposta pelo corréu apelante – Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1008635-23.2017.8.26.0562](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 20/01/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação de Cobrança. Transporte marítimo. Demurrage ou sobreestadia de contêineres. Por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 920.993/SP, deve ser afastado o prazo prescricional anual. Contrato de transporte marítimo com estipulação expressa acerca da obrigatoriedade de restituição dos contêineres. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ilegitimidade ativa não verificada. A representação processual da Autora foi devidamente regularizada no Feito. Os Termos de Compromisso de devolução de contêiner eram claros no sentido de que existiria um prazo livre para posse do contêiner pela Consignatária, prazo contado a partir da descarga, após o qual haveria cobrança de Demurrage. Descabe interpretação pretendida pela Autora, então, de que a sobreestadia seria exigível a partir da descarga. Embora as Partes possam acordar supressão do prazo livre, tal não foi estipulado. Os Termos de Compromisso deixavam claro que existiria um

prazo livre, embora não estipulasse o número de dias correspondente a este prazo. A Autora não impugnou a alegação de que o prazo seria de 30 (trinta) dias, em razão da praxe nesse tipo de Contrato. Cabe, então, recálculo da dívida, para que haja desconto das cobranças, considerando prazo livre de 30 (trinta) dias. No tocante a natureza jurídica da sobreestadia (Demurrage), já está consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é indenizatória, não havendo que se falar em cláusula penal, utilizada pelo proprietário do contêiner para reaver os danos causados pelo atraso na devolução do equipamento. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar o abatimento da cobrança, com aplicação de prazo livre de 30 (trinta) dias para devolução de cada contêiner, reconhecendo-se, ainda, a sucumbência recíproca.” (Apelação Cível nº [0009405-09.2012.8.26.0562](#), Rel. Penna Machado, j. 02/02/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Preliminar de ilegitimidade passiva – Afastamento - Relação de consumo – Empresa ré que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo responsável pelo defeito na prestação de serviço, independentemente da existência de vínculo empregatício com o entregador – Golpe do delivery - Falha na prestação de serviço caracterizada - Autora vítima de golpe perpetrado por entregador vinculado ao aplicativo – Dano material - Reconhecimento para devolução do valor debitado indevidamente – Dano moral – Demandante que faz jus à reparação deste dano - Situação vivenciada que não se traduz em mero aborrecimento – Ação julgada procedente - Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1084015-41.2021.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 02/02/23).

“**APELAÇÃO** - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - CONTRATO DE PARCERIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AQUISIÇÃO DE PONTOS MULTIPLUS PARA INCREMENTO DO "PROGRAMA NOSSO CORRETOR", CRIADO PELA SEGURADORA PARA FOMENTO DA PRODUTIVIDADE DE SEUS CORRETORES E COLABORADORES - ACÚMULO DE PONTOS PELOS BENEFICIÁRIOS QUE PODERIAM SER TROCADOS POR DIVERSOS PRODUTOS, DENTRE ELES, PONTOS MULTIPLUS - CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2017, OCASIÃO EM QUE FORA ADQUIRIDO UM PRIMEIRO LOTE DE 175 MILHÕES DE PONTOS, PREVISTA COMPRA DE UM SEGUNDO ATÉ O TÉRMINO DA PARCERIA, DEZEMBRO DE 2025, COM A MESMA QUANTIDADE DE PONTOS - ADITIVO DE JANEIRO DE 2020 EXCLUINDO A OBRIGAÇÃO DA TOKIO MARINE DE ADQUIRIR O SEGUNDO LOTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA TAM, QUE IMPEDIU A UTILIZAÇÃO DOS PONTOS PELOS BENEFICIÁRIOS, QUE PERDUROU POR CERCA DE 5 MESES - FATOS NÃO EFETIVAMENTE IMPUGNADOS PELA RÉ - ARTIGO 373, II, DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DA PRESTADORA - INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO NÃO USO DOS PONTOS REMANESCENTES - SALDO DE 124.776.115 DE PONTOS MULTIPLUS - INVIÁVEL ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELA SUA TOTALIDADE - BAIXA ADESÃO VERIFICADA NO PERÍODO DE NORMALIDADE - PARCERIA QUE, À EVIDÊNCIA, INCENTIVOU A ADESÃO DE CORRETORES E COLABORADORES AO "PROGRAMA NOSSO CORRETOR" - REDUÇÃO PARA UM TERÇO DA SOMA PRETENDIDA - MULTA NÃO COMPENSATÓRIA - CABIMENTO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - MINORAÇÃO TAMBÉM PARA UM TERÇO DO VALOR REQUERIDO QUE SE IMPÕE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039981-44.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 02/02/23).

“DEMURRAGE. Ausência controvérsia quanto ao atraso na devolução dos contêineres. Incidência da taxa de sobreestadia. Natureza jurídica de indenização e não de cláusula penal. Inexistência de comprovação de que os valores exigidos estariam em desacordo com os costumes do comércio marítimo. Obrigação da ré caracterizada. Prescindibilidade do termo de responsabilidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016426-72.2019.8.26.0562](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 02/02/23).

“FALSIDADE DE ASSINATURAS. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico que não se sujeita ao instituto prescrição. Causa madura. Dicção do art. 1.013, § 4º, do CPC. Ausência de decisão surpresa. Matéria alegada que não se enquadra no mecanismo processual utilizado para impugnar atos judiciais contaminados por vícios processuais graves, denominados como transrescisórios e que tornam o *decisum* inexistente (*querela nullitatis*). Discussão envolvendo a alegada simulação do aval prestado por meio de assinaturas falsas dos coobrigados que não foi arguida no momento processual oportuno. Sentença exarada nos autos da demanda monitória já transitada em julgado. Ausência de notícia sobre o ajuizamento de ação rescisória para discussão desta matéria. Necessidade de preservação da coisa julgada estabelecida entre as partes. Inexistência de controvérsia quanto ao fato de que a devedora principal, da qual os requerentes integravam à época o quadro societário, se beneficiou do crédito concedido pelo credor originário. Questionamentos sobre a validade da cessão do crédito que deveriam ter sido levados à apreciação na fase de cumprimento da sentença monitória. Impossibilidade de discussão nestes autos. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1009830-08.2021.8.26.0011](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 02/02/23).

“CONSÓRCIO. Rescisão contratual e devolução de parcelas. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Extra petita. Pedido que não foi formulado pelo autor. Incabível a condenação por danos extrapatrimoniais. Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, impugnação à gratuidade judiciária e cerceamento de defesa. Afastadas. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Comprovado nos autos que o autor foi contemplado em dezembro de 2020, mediante pagamento do lance. Não recebeu o veículo. Pretensão à rescisão contratual e restituição das parcelas. Possibilidade. Quitação de todas as parcelas até o ajuizamento do feito. O demandante faz jus à rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, atualizados conforme a cláusula 33.1 da avença, descontadas as taxas de administração. Precedentes. Incidência de juros de mora e atualização monetária a partir da citação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000690-85.2021.8.26.0257](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 02/02/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONSUMIDOR, ACOMETIDO POR DOENÇA QUATRO DIAS ANTES DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DO PACOTE. CIÊNCIA DOS SEGURADOS CONTRATANTES QUE, APÓS O SINISTRO, CELEBRARAM ACORDO COM A AGÊNCIA DE TURISMO RENUNCIANDO AO DIREITO DE RECEBER O CAPITAL INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 740 DO CÓDIGO CIVIL E 11 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017772-87.2021.8.26.0562](#), Rel. César Zalaf, j. 02/02/23).

“**RECURSOS DE APELAÇÃO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA PARA QUE OS DANOS MORAIS SEJAM MAJORADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PARA QUE A ASTREINTE E OS DANOS MORAIS SEJAM AFASTADOS OU ALTERNATIVAMENTE MINORADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA CONTRIBUÍDO PARA QUE SEU PERFIL FOSSE APODERADO POR FRAUDADORES. FALHA DE SEGURANÇA NOS SISTEMAS DO RÉU, O QUE PERMITIU O OCORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022260-79.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 02/02/23).

“**EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.** Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Forma de restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição em dobro dos valores cobrados, no caso concreto. Dano moral *in re ipsa*. Caracterizado. *Quantum* fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Retorno das partes ao *status quo ante*. Devolução, pela autora, do valor disponibilizado em sua conta, autorizada a compensação. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1077319-86.2021.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 02/02/23).

“**APELAÇÃO.** EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE ANTÔNIO, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA, PORQUE O PEDIDO DEVERIA TER SIDO FORMULADO POR SUA ESPOSA. CÔNJUGE DO AGRAVANTE QUE TAMBÉM É PARTE EMBARGANTE. PEDIDO QUE PODERIA TER SIDO CONHECIDO. TODAVIA, POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ARTIGO 1013, §3º, III DO CPC. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. MARIDO DA APELANTE FIGURA NO TÍTULO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO E NÃO AVALISTA. INAPLICÁVEL O ARTIGO 1.647, III DO CC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002189-32.2022.8.26.0011](#), Rel. César Zalaf, j. 02/02/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL** – Contrato de representação comercial – Improcedência – Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j" da Lei 4.886/65, afirmando que houve justa causa para rescisão do contrato – Ocorrência configurada no caso vertente, atento ao instituto da surrectio, aplicável à contratação aqui versada, atento a praxe estabelecida entre as partes, que passa a integrar esta contratação, tendo caráter obrigatório - Justo motivo para a rescisão do contrato, em razão do disposto no art. 36, "a", da Lei 4.886/65 – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1002168-32.2022.8.26.0019](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 08/02/23).

“APELAÇÃO – Ação ordinária de dano contratual, revisão e declaração de nulidade de cláusulas e inexigibilidade de valores, com pedido de tutela antecipada – Procedência parcial – Contrato de fomento mercantil – Duplicatas frias - Garantia - Hipótese em que a existência de vício ou recusa de pagamento dos títulos negociados implica ao faturizado a responsabilidade pelo crédito cedido - Garantia válida neste caso – Rolagem de dívida – Inocorrência - Improcedência da ação que é de rigor - Recurso da autora provido em parte, para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça e provido integralmente o recurso dos réus.” (Apelação Cível nº [1045198-73.2019.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/02/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques que lastreiam a execução que são relativos a recompra de duplicatas viciadas – Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças com Coobrigação - Cláusula de Recompra e de responsabilidade pela solvabilidade do crédito cedido, nos termos dos arts. 914 e 296 do Código Civil – Hipótese em que a existência de vício ou recusa de pagamento dos títulos negociados implica aos executados a responsabilidade pelo crédito cedido - Cobrança cabível nesta hipótese, em face da cedente e devedores solidários – Ausência de cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros, no caso - Improcedência dos embargos que é de rigor - Recurso do embargado provido.” (Apelação Cível nº [1006602-69.2019.8.26.0019](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/02/23).

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. Saque fraudulento de RPV por meio de procuração falsa. Apelação da ré. Ilegitimidade passiva afastada. Aplicação do artigo 22, da Lei nº 8.935/1994, na redação dada pela Lei nº 13.296/2016. Denúnciação à lide desnecessária. Incidência do art. 125, II, do CPC. Denúnciação que acarretaria prejuízo com retardamento do julgamento do mérito ou, ainda, desprestígio à efetividade e celeridade do processo. A prova carreada aos autos comprova que a tabeliã interina foi negligente na análise dos documentos apresentados para a elaboração da procuração pública. Irrefutável que o conteúdo do ato notarial pretendido (outorga de poderes para levantamento de requisição de pequeno valor em banco por terceiro) demanda a conferência da autenticidade dos documentos com lente de lupa, o que não ocorreu na hipótese. Recurso do réu. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falta de diligência da casa bancária na análise da procuração falsa. O réu não apresentou nos autos qualquer documento com a assinatura da golpista comprovando o levantamento da RPV. Fortuito interno constatado. Precedentes. Devolução do valor pelos réus, solidariamente. Dano moral *in re ipsa*. Configurados. *Quantum* fixado que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1050189-58.2020.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO. Contrato bancário. Golpe do motoboy. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço evidenciada. Súmula nº 479 do STJ. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Art. 14 do CDC. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Danos materiais e morais configurados. Indenização devida. Precedente. Ação ora julgada procedente. Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1001685-73.2022.8.26.0157](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 15/02/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÕES RELATIVAS À PROVA PERICIAL QUE JÁ FORAM ALVO DE ANÁLISE NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS APELANTES. NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS SUPOSTOS PELOS RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011761-44.2014.8.26.0576](#), Rel. César Zalaf, j. 15/02/23).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de reparação de danos materiais. Sentença de Procedência. Vítima de "sequestro relâmpago". Ilegitimidade passiva, falta de fundamentação e cerceamento de defesa não caracterizados. Inconformismo dos Réus. Não acolhimento. Autor obrigado com emprego de arma de fogo, a informar senhas, dados pessoais e profissionais, fornecer biometria (foto e vídeo) para abertura de contas e outras operações financeiras. Hipótese de fraude verificada no âmbito de atuação dos Requeridos. Responsabilidade objetiva configurada. Aplicação dos termos do artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas nº 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Atuação omissiva culposa dos Réus, concorrendo para o êxito da ação criminosa. Transações que fogem ao perfil do cliente. Má prestação dos serviços bancários. Honorários. Redução. Não acolhimento. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000900-46.2022.8.26.0405](#), Rel. Penna Machado, j. 15/02/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINGUISHING QUE PERMITA A MITIGAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE CONHECIMENTO DOS CONTRATANTES E QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA PURAMENTE POTESTATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DE COBRANÇA DE TAC, ESTIPULADAS CONTRATUALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1004394-58.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 15/02/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COBRANÇA – Devolução de contêiner ("demurrage") – Desnecessidade de juntada de termo de responsabilidade – Ré que figura como consignatária – Não comprovação, todavia, das datas em que foram entregues os containers – Ausência de juntada de minutas de recebimento de containers, aptas a comprovar os alegados atrasos – Insuficiência de planilhas unilaterais – Autora que se não desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1017554- 93.2020.8.26.0562](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 31/01/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – Pretensão de anulação de contratos coligados firmados entre as partes, sob o argumento de que as rés realizaram engenhoso esquema financeiro com o objetivo de lesar a autora – Procedência, para o fim de anular os contratos coligados, a cessão de crédito operada entre BMP e Galleria e o contrato de

fiança entabulado entre CNBANK e O&B, em virtude de dolo, retornando, por consequência, as partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, devendo a autora restituir a quantia recebida em favor da requerida O&B, com correção monetária e juros de mora – Apelo da ré Galleria – Provas oral e documental realizadas nos autos que são suficientes para comprovar, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o fato constitutivo do direito da autora, ao ficar demonstrado o esquema financeiro engendrado pelas rés para lesar a autora – Anulação corretamente determinada – Alegada invalidade da prova testemunhal, por suspeição, que não interfere no julgamento, pois essa não foi a única prova ou a prova específica para constatar a veracidade das alegações autorais – Pretensão da apelante à devolução dos R\$900.000,00 recebidos pela O&B decorrentes do empréstimo, que não merece acolhimento, ante a anulação do negócio jurídico, por simulação, cabendo à apelante, caso se sinta prejudicada, ressarcir-se em ação própria, posto que nesta demanda foram satisfeitos os pedidos formulados pela autora, ressaltando-se que não há pedido reconventional nesse sentido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002119-45.2021.8.26.0659](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 14/02/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Cumprimento de sentença em ação possessória. Pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União. Descabimento. Na relação possessória não se discute a propriedade ou ocupação de terras em face da União, mas sim o esbulho praticado pela autora nos lotes de propriedade e posse do réu. Ademais, a questão já está decidida pela ação rescisória 2201454-07.2017.8.26.0000. Competência do Juízo onde constituído o título executivo judicial para a execução de honorários. Art. 516, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2110362-06.2021.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 31/01/23).

“**APELAÇÃO.** Contratos bancários. Cobrança. Seguro. Contrato de mútuo bancário. Cobertura securitária decorrente da morte do segurado. Evento coberto pelo seguro prestamista contratado à época. Alegação de doença preexistente. Não comprovação. Direito à quitação desde o evento morte. Sentença que deu adequado desfecho. Honorários advocatícios fixados corretamente no percentual mínimo. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11º, do CPC. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1002860-04.2020.8.26.0568](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 14/02/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Inversão do ônus da prova. Antecipação da verba honorária pela exequente. Impossibilidade. Aplicação da regra do art.95 do CPC. Imposição do pagamento dos honorários periciais à executada, requerente da prova. Necessidade. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2266697-19.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 14/02/23).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Programa de Vantagens Clube TudoAzul. Oferta de passagens para Amsterdam/Holanda. Compra não concluída por insuficiência de pontos. Resgate fraudulento dos pontos. Companhia aérea que restituiu ao cliente os pontos indevidamente subtraídos da conta. Demanda que visa a compelir a ré a manter a oferta das passagens. Cabimento. Responsabilidade objetiva. Companhia aérea que deve manter a promoção para a aquisição de passagens ao destino referido. Ausência de prova de que a perda da promoção se deu por culpa do autor. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial anterior. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1º, do NCPC. Ausente ilegalidade ou abusividade na imposição de astreintes. Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Valor fixado que se mostra razoável e proporcional não comportando modificação. Imposição de limite para incidência da multa. Decisão recorrida que silenciou a respeito do tema. Omissão deve ser suprida perante o juiz natural, pois não se sujeita à preclusão. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1017138-77.2021.8.26.0114](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 06/02/23).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de responsabilidade civil cumulada com pedido de cobrança e indenização por danos morais. Transporte de combustível. Ausência de prova. Sentença de improcedência da ação que deve ser mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1024743-59.2014.8.26.0554](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 06/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu tutela antecipada, determinando o comparecimento do agravante no local a ser indicado pelo autor, para assinatura do contrato de financiamento, sob pena de multa – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC – Necessidade de expedição de ofício à instituição financeira, para aclarar e corrigir as divergências relativas ao valor da entrada e à conta do agravante – Pedido de extensão da multa que se mostra incabível, diante da ausência de resistência dos autores para assinatura do financiamento – Litigância de má-fé não verificada – **DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2124122-85.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 06/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de invalidade parcial de sentença arbitral. Competência desta Colenda Câmara por prevenção decorrente do julgamento dos Agravos de instrumento ns. 2139241-23.2021.8.26.0000, 2064082-11.2020.8.26.0000, 2283082-47.2019.8.26.0000, 2283082-47.2019.8.26.0000 e petição n. 2040276-73.2022.8.26.0000, originados do cumprimento de sentença arbitral nº1115621-92.2018.8.26.0100; e Agravado de Instrumento n. 2087849-78.2020.8.26.0000, oriundo da ação anulatória nº 1115166-30.2018.8.26.0100. Debate, no fundo, a respeito de cerceamento ao direito de ação a partir da fixação do valor da causa em cifra elevadíssima pelo Juízo de origem ao decidir impugnação. Juízo de primeiro grau que determinou equiparação com o valor dado à causa em cumprimento de

sentença. Agravante que deu à anulatória um valor estimativo, recolhendo inicialmente R\$ 10.000,00. Incorreção de ambos os critérios. Extrai-se do art. 292 do CPC que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A ação declaratória movida pelos ora agravantes não engloba, ao contrário, todos os tópicos da sentença arbitral ou de sua execução. O conteúdo patrimonial ou proveito econômico da demanda deve corresponder aos pontos efetivamente impugnados. Pertinência do agravo de instrumento, sob pena de denegação de jurisdição em tópico central. Questão de ordem pública. Hipótese de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema repetitivo 988 STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT). Enunciado XII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta E. Corte. Competência recursal para julgamento de ações em que se discute a validade da sentença arbitral se firma pela causa de pedir do conflito submetido à arbitragem. Recolhimento complementar do preparo de R\$ 77.270,00 posterior à decisão agravada, correspondente ao valor ora adotado como correto. Decisão reformada. Recurso provido, rejeitadas as preliminares de não conhecimento.” (Agravamento de Instrumento nº [2107803-76.2021.8.26.0000](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06/02/23).

“**APELAÇÃO.** ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inconformismo contra deferimento da benesse legal. Pessoa jurídica. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade da recorrida de se beneficiar da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Revogação determinada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1094096-83.2020.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alcides, j. 13/02/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA –** Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação afastadas – Preenchidos os requisitos do art. 50, do CC – Executada que constituiu duas holdings poucos dias antes da celebração da Cédula de Crédito Bancário e transmitiu cinco imóveis de sua propriedade para integralização do capital, retirando-se das sociedades posteriormente - Desconsideração da personalidade jurídica que não depende, necessariamente, da comprovação de insolvência – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravamento de Instrumento nº [2199773-26.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 13/02/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA c.c. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –** Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Justa causa comprovada, a permitir a rescisão contratual motivada – Inteligência do art. 35 da Lei 4.886/65 – Requerente que não faz jus às indenizações pretendidas, tampouco às comissões pendentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002589-09.2020.8.26.0337](#), Rel. Fábio Podestá, j. 13/02/23).

“**APELAÇÃO.** Ação cobrança. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Prestação de serviços de entrega postergada de contêineres por operador portuário. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental para solução da lide. Desnecessidade de prova pericial. 2. Prescrição. Inocorrência. Ausência de instrumento contratual formal entre as partes. Inexistência de prazo prescricional específico à relação jurídica em questão, aplicando-se, portanto, o prazo decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil. 3.

Débito comprovado pela juntada de notas fiscais e planilhas de cálculos, cujos valores foram obtidos em conformidade com a tabela de preços da empresa credora. Ausência de impugnação específica dos documentos anexados pelo autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000443-28.2022.8.26.0562](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 13/02/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao banco. Improcedência da demanda em relação à seguradora. Inconformismo da autora. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada. Afastada a alegação de ausência de fundamentação. Inexistência de dever do magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando que demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada, tal como ocorreu no caso vertente. Ilegitimidade de parte. Instituição financeira integra a cadeia de fornecedores e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. MÉRITO. Falecimento do beneficiário. Recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização. Inexistência de cobertura contratual em caso de morte natural. Instrumento expresso quanto ao objeto da contratação. Vício de consentimento não comprovado. Ausência de abusividade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada para afastar a extinção do feito em relação à instituição financeira, mantida a improcedência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016920-47.2022.8.26.0071](#), Rel. Paulo Alcides, j. 27/02/23).

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Parcial admissibilidade do pedido de reforma - Autora que não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648 do C. STJ), notadamente o idôneo requerimento pela via administrativa e o pagamento do custo do serviço – Ausência de interesse processual reconhecida de ofício – Inteligência do art. 485, § 3º, do CPC – Inversão da sucumbência que se impõe – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a falta de interesse processual da autora, com a consequente extinção da demanda (art. 485, VI, do CPC).” (Apelação Cível nº [1005850-20.2022.8.26.0625](#), Rel. Fábio Podestá, j. 27/02/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTÃO, JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO OPERADA – NULIDADES ARGUIDAS EM PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO E DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA - INADMISSIBILIDADE - MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU AOS CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – REJEIÇÃO – VIA INADEQUADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2271114-15.2022.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 02/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O INCIDENTE, DEFERINDO O PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL IMPOSTERGÁVEL – VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA QUESTÃO, DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL, DADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 2. JULGAMENTO NO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ANTE A ALEGAÇÃO DE FATOS QUE DEPENDEM DE ELUCIDAÇÃO, EM ESPECIAL A RESPEITO DA ALEGADA BLINDAGEM PATRIMONIAL E DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. *ERROR IN PROCEDENDO*. - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.” (Agravado de Instrumento nº [2068226-57.2022.8.26.0000](#), Rel. Edgard Rosa, j. 02/02/23).

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR, VÍTIMA DO CHAMADO "GOLPE DO BOLETO FALSO". SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE VISLUMBRA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MEDIANTE ATOS OU OMISSÕES QUE PODERIAM INDUZIR O AUTOR A ERRO. SENTENÇA QUE DEVE SER PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000788-96.2022.8.26.0625](#), Rel. Alberto Gosson, j. 02/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL - "Golpe do boleto falso" – Ação regressiva ajuizada pela instituição financeira contra a emitente do boleto visando ao reembolso da indenização paga ao cliente, vítima de estelionatários – Falha na prestação de serviços por "*Pag Seguro Internet*", cujo nome constou beneficiária no boleto – Plataforma de pagamentos obrigada a dispor de meios tecnológicos para evitar a fraude – Responsabilidade objetiva – *Culpa concorrente reconhecida*, para que cada parte suporte a metade do prejuízo causado pelo golpe. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1024098-57.2022.8.26.0100](#), Rel. Edgard Rosa, j. 02/02/23).

“DEMANDA ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. OPERAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS NAS CONTAS CORRENTES DA AUTORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGRARAM OS RÉUS PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL (ART. 373, II, C.P.C.), VISTO QUE NÃO COMPROVARAM A LICITUDE DAS OPERAÇÕES IMPUGNADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1115519-65.2021.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 02/02/23).

“MONITÓRIA - DÍVIDA BANCÁRIA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO BASEADO EM DOCUMENTOS IMPRESTÁVEIS, QUE NÃO PERMITEM AFERIR A ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – CPC, ART. 485, INCISO VI, – SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR - APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1044548-24.2022.8.26.0002](#), Rel. Matheus Fontes, j. 02/02/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO – Penhora – Penhora incidente sobre o veículo "Fiat/Fiorino 1.4. Flex", modelo 2014, placa FOE-3757, que deve persistir – Caso em que não ficou demonstrado que ele é indispensável à atividade profissional exercida pelo coagravante Braulio – Alegação de que o veículo comporta

apenas o motorista e o passageiro, somente podendo ser utilizado para o trabalho, que, por si só, não tem o condão de enquadrá-lo na hipótese prevista no inciso V do art. 833 do atual CPC – Caso assim se entendesse, todos os veículos do tipo "pick-up" seriam impenhoráveis – Decisão mantida – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2121779-19.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 01/02/23).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Aditamento – Insurgência dos autores contra o aditamento à cédula de crédito bancário firmado durante a pandemia de covid-19, com o intuito de prorrogar o vencimento das parcelas do empréstimo - Pretendido pelos autores que houvesse a suspensão das parcelas sem qualquer ônus – Descabimento – Caso em que não ficou demonstrada a onerosidade excessiva "com extrema vantagem" para o banco réu, nos termos do art. 478 do CC – Caso em que, por meio do aditamento, houve a prorrogação do vencimento das parcelas do contrato por 60 dias em março de 2020 e por mais 30 dias em junho de 2020 – Juros remuneratórios que foram reduzidos no aditamento – Eventual circunstância de a parcela ter sido majorada em R\$ 331,21 que, por si só, não caracteriza onerosidade excessiva – Banco réu que não estava obrigado a prorrogar o vencimento das parcelas de maneira graciosa – Medida que não foi prevista, nem mesmo na Lei 14.010/2020, que previu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da covid-19 – Precedentes do TJSP. Cédula de crédito bancário – Aditamento – Exigência de que a coautora Renata figurasse como interveniente garantidora no aditamento à cédula que não se afigura abusiva – Inexistência de óbice a que o credor, principalmente em caso de renegociação de dívida de alto valor, como na hipótese vertente, exija do devedor um reforço da garantia. Cédula de crédito bancário – Garantia – Pretendido pelos autores que se declare que o imóvel dado em garantia de alienação fiduciária do empréstimo seja "suficiente para garantir 100% do empréstimo contratado" – Descabimento – Caso em que consta, expressamente, da cédula de crédito bancário que o referido imóvel se presta a garantir 65% da dívida – Inexistência de imposição legal no sentido de que o bem dado em garantia de alienação fiduciária, por si só, garanta a integralidade do débito – Caso em que nem sempre o valor dos bens dados em garantia coincide com o valor do débito. Cédula de crédito bancário – Venda casada – Títulos de capitalização – Autores que tiveram de adquirir quinze títulos de capitalização, no valor total de R\$ 150.000,00, com o intuito de compor a garantia do contrato – Inadmissibilidade – Venda casada configurada – Valor pago pelos títulos de capitalização que integrou o valor total do empréstimo de R\$ 1.500.000,00, sobre o qual incidem encargos financeiros – Caso em que deve ser restituído aos autores o valor utilizado para a aquisição dos títulos de capitalização – Sentença reformada nesse ponto. Cédula de crédito bancário - TAC – Título firmado depois de 30.4.2008 – Cobrança de R\$ 5.000,00, concernente à Tarifa de Abertura de Crédito, que é indevida – Valor que deve ser excluído do financiamento – Sentença reformada nesse ponto. Cédula de crédito bancário – IOF - IOF que é devido porque representa obrigação tributária – Possibilidade de as partes convencionarem o pagamento do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal, submetendo-o aos mesmos encargos do contrato – Ação parcialmente procedente - Apelo dos autores provido em parte.” (Apelação Cível nº [1001927-19.2020.8.26.0572](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 01/02/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – "Quantum" - Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Reconhecimento na sentença de dano moral indenizável – Valor arbitrado em R\$ 4.000,00 – Ré que não se insurgiu contra a sentença. Responsabilidade civil –

Dano moral – "Quantum" - Pretendida pela autora a majoração da indenização – Descabimento – Único efeito negativo prático apontado pela autora em virtude do cancelamento do voo que consistiu na perda de tempo – Reconhecimento do dever de indenizar, em caso de atraso de voo, que não se dá de modo automático, não se tratando de dano moral puro - Duvidosa a caracterização do dano moral indenizável - Manutenção da condenação em razão da proibição da "reformatio in pejus" - Sentença de procedência da ação que deve persistir - Apelo da autora desprovido." (Apelação Cível nº [1014951-13.2022.8.26.0001](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 01/02/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Insurgência contra decisão que determinou a suspensão da execução no que tange ao bem embargado, ou seja, aos direitos minerários, deferindo o cadastro e ingresso da embargante Moretti & Moretti como terceira interessada nos autos da execução - Descabida a suspensão da execução - Embargante (agravada) está, a bem da verdade, distorcendo solução já proclamada em ação empresarial (1042835-50.2018.8.26.0100), que reconheceu que houve ruptura do pré-contrato em debate e concedeu indenização ao sócio de Moretti & Moretti, mas não direito relacionado à propriedade - Ingresso da embargante Moretti & Moretti nos autos da execução que, ademais, resta inadmissível – Recurso provido." (Agravado de Instrumento nº [2237815-47.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/02/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Magistrado que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante proceda com a atualização do cadastro do autor/agravado junto à plataforma eletrônica de vendas, para fazer constar seu atual CNPJ da matriz, bem como transferir o estoque de produtos existentes no Centro de Distribuição (mercado Full) para o CNPJ da Matriz com a consequente devolução de acesso das contas do autor/agravado, com a mesma pontuação e reputação (mercado líder), de forma segura, junto a plataforma Mercado Livre e Mercado Pago – Razoabilidade – Ausência de qualquer justificativa plausível no intuito de demonstrar a legitimidade da recusa da ré/agravante em atualizar o cadastro do autor/agravado junto à sua plataforma, principalmente levando-se em consideração os graves prejuízos que seriam ocasionados para realização de suas vendas, apesar de concedido prazo para tanto – Decisão mantida – Recurso não provido, prejudicado o regimental." (Agravado de Instrumento nº [2249863-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/02/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido do agravante (arrematante) de abatimento proporcional do preço do imóvel arrematado, sob alegação de que o bem possui metragem menor daquela indicada no edital – Descabimento – Venda de coisa certa e discriminada – Agravante que tinha plena ciência do imóvel que estava adquirindo, seja pelas informações dos autos, seja pelas informações quanto às confrontações constantes do edital – Arrematante que, outrossim, arrematou o bem por 60% de seu valor de mercado, não suportando qualquer prejuízo, portanto – Decisão mantida – Recurso improvido." (Agravado de Instrumento nº [2264269-64.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/02/23).

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Descontos incidentes sobre os proventos líquidos do devedor – Limitação a 30% – Necessidade, como forma de observância aos preceitos constitucionais que garantem a todos uma vida com dignidade – Caso concreto que, todavia, os

descontos observaram o limite estabelecido em lei – Sentença de improcedência mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte autora – Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000279-52.2022.8.26.0404](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/02/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Realizações de 04 empréstimos e transferências, via PIX, não reconhecidas pela autora – Prova produzida que comprovou que a instituição financeira/ré falhou no monitoramento das despesas praticadas, tendo em vistas que as transações fogem ao perfil da autora – Falha na prestação do serviço – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidades dos empréstimos e débitos (PIX) – Danos morais configurados – "Quantum" indenizatório, entretanto, que deve ser fixado com moderação – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1000968-21.2022.8.26.0526](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 01/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despacho de mero expediente que reconheceu o efeito suspensivo da apelação nos termos do art. 1.012, "caput", CPC. Irresignação do apelado. Despacho de mero expediente que não é impugnável por não possuir conteúdo decisório. Despacho que se limita ao impulso da marcha processual. Ausência de prejuízo. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.” (Agravado de Instrumento nº [2190381-62.2022.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 01/02/23).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de imóvel. Alegação de bem de família rejeitada. Agravo de instrumento. Não foram apresentados elementos pelo espólio no sentido de comprovar a manutenção e utilização pela entidade familiar de ser o único imóvel residencial. Concordância da exequente com cláusula do plano de recuperação judicial do Grupo Virgolino que não a impede de requerer a penhora do bem. Disposição que não tem o condão de reconhecer a condição de bem de família dos imóveis. Necessidade de preenchimento dos requisitos da Lei 8.009/90. Alegação de bem de família não comprovada e afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2204968-89.2022.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 01/02/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Apelação. Embargos de terceiro opostos contra a autora da ação de reintegração de posse, após o trânsito em julgado da sentença que a julgou procedente. Ausência de vício da sentença de reintegração de posse. Ausência de litisconsórcio passivo necessário na ação de reintegração de posse. Matéria decidida nos autos da reintegração de posse que não pode ser rediscutida nestes autos. Embargada Thais que detinha a posse sobre o imóvel, que foi turbada pelo réu Renan. Alegação de exercício de posse indireta formulada pelos embargantes Maria Lúcia e José Carlos que não vence o reconhecimento do exercício de posse direta da embargada, como decidido por sentença transitada em julgado. Dilação probatória pretendida pelos embargantes que é inútil para o deslinde do caso em tela. Questões atinentes à propriedade do bem que não podem ser discutidas em ação possessória. Via inadequada. Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Pedido prejudicado diante do julgamento do feito. Sentença mantida. Honorários

recursais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007856-19.2021.8.26.0048](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 01/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer – exclusão da folha mensal de pagamento c.c. reparação de dano moral e material - com pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do, CPC. Alegação da autora de desconhecimento de cartão com número final diferente. Impossibilidade. Ocorrência de alteração de número final em razão do repasse das dívidas da instituição financeira Banco Cruzeiro do Sul para a ré, Banco Pan S.A. Autora reconheceu contratação de crédito consignado e do cartão do número alterado. Instada a trazer documentos, não o fez, de modo que não há falar em inexigibilidade do débito. Faturas trazidas na contestação que evidenciam amortização do débito que permaneceu praticamente inalterada, o que justifica a realização dos descontos impugnados na inicial. Ré que assumiu a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A. Regularidade na continuidade dos descontos em folha de pagamento até a total liquidação do saldo. Dano moral não configurado. Inexistência de ato ilícito passível de reparação. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000800-55.2021.8.26.0299](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 01/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Regressiva. Alegada sub-rogação na posição da vítima da fraude, após ressarcimento do dano sofrido. PagSeguro que, no entanto, atuou como mera intermediadora das operações. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pelo cliente e a atuação da intermediadora dos pagamentos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §§2º e 11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1047051-15.2022.8.26.0100](#) e Apelação Cível nº [1053989-26.2022.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 01/02/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONTRARRAZÕES - RÉ - ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ - CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DISCUSSÃO - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS - VALOR FINANCIADO - RÉ - EXIGÊNCIA - DESRESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO TETO DO FIES - CAUSA DE PEDIR DIVERSA À DA DEDUZIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0021032.46.2018.8.26.0482 - DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES - AUTORA - NÃO INTERVENÇÃO NAQUELA DEMANDA - COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - ART 103, §2º, DO CDC - SENTENÇA EXTINTIVA - AFASTAMENTO APELO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005626-26.2022.8.26.0482](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 01/02/23).

“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUTORAS - PRETENSÃO - ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS QUE COMPÕEM GRUPO ECONÔMICO E DOS SÓCIOS - RELAÇÃO PRIMITIVA - CONTRATO DE EMPREITADA CELEBRADO COM A RÉ I. G. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO - FEITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FUNDAMENTO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDO INICIAL - INCONGRUÊNCIA DIANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

IMPLICAÇÃO EM NOVAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA PARA A MEDIDA. APELO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1058916-35.2022.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 01/02/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de cobrança. Sentença de Procedência. Réu que alega que no momento em que as faturas foram lançadas, as atividades empresariais já estavam encerradas. Distrato de locação não é hábil, por si só, a demonstrar o encerramento das atividades. Certidão de baixa de inscrição de CNPJ que demonstra que o encerramento se deu posteriormente ao lançamento das faturas. Manutenção da r sentença. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1020690-32.2020.8.26.0002](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 01/02/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO** - Simulação – Simulação da venda e compra do imóvel de matrícula nº 22.128 do 2º CRI da comarca de Sorocaba, de propriedade dos autores, que se mostrou incontroversa – Negócio que foi firmado com o intuito de que fosse levantada quantia em dinheiro por meio do financiamento imobiliário realizado pelos réus com o "HSBC Bank Brasil S.A." – Caso em que os autores, supostos alienantes do imóvel, com o escopo de pagarem parte dos débitos que possuíam com os réus, restituíram a estes o valor recebido por meio do contrato de financiamento imobiliário – Autores que se responsabilizaram pelo pagamento das parcelas do referido contrato no lugar dos réus, supostos adquirentes do bem – Fato que foi admitido pelos réus na contestação - Contrato de venda e compra do imóvel em questão que é nulo de pleno direito – Art. 167, § 1º, I, do CC – Sentença reformada – Ação procedente. Simulação – Terceiro de boa-fé – Reconhecimento da nulidade do contrato de venda e compra do imóvel que, todavia, não tem o condão de atingir o contrato de financiamento imobiliário firmado com o "HSBC Bank Brasil S.A." – Banco que é terceiro de boa-fé – Caso em que o contrato de financiamento e a garantia de alienação fiduciária correspondente ao imóvel financiado devem permanecer hígidos – Art. 167, § 2º, do CC – Apelo dos autores provido.” (Apelação Cível nº [1011947-13.2019.8.26.0602](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 15/02/23).

“**AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS** - Autora vítima de fraude bancária – Falha na prestação de serviço do banco réu caracterizada pela não detecção e bloqueio das diversas operações realizadas mediante uso de cartão, em curto espaço de tempo e em dias consecutivos, em padrão e valores completamente destoantes do perfil de utilização da autora – Circunstância que impede a caracterização de fortuito externo ou de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima – Autora que faz jus à restituição dos valores relativos às operações indevidas. Responsabilidade civil - Dano moral – Não bloqueio, por parte da instituição financeira, das operações realizados de forma fraudulenta, mediante utilização do cartão da autora, em perfil destoante do corriqueiro – Fato que não gerou desdobramento danoso à esfera moral da autora – Indenização por danos morais indevida – Procedência parcial da ação mantida – Apelo do banco réu e recurso adesivo da autora desprovidos.” (Apelação Cível nº [1014477-47.2019.8.26.0001](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 15/02/23).

“**CERCEAMENTO DE DEFESA** – Inocorrência – Preliminar rejeitada. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Conjunto probatório a evidenciar a celebração de contrato verbal de representação comercial entre as partes – Marco inicial a partir do registro da autora no órgão responsável - Rescisão

imotivada por parte da representada que dá direito à representante às indenizações previstas nos arts. 27, "j" e 34, da Lei 4.866/65 – Pedido de pagamento das comissões supostamente não pagas acolhido – Observância, contudo, com relação a este tópico, ao prazo quinquenal - Precedente do STJ - Valores efetivamente devidos a serem apurados em liquidação de sentença - Ação parcialmente procedente - Recurso da autora parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010178-70.2019.8.26.0019](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 15/02/23).

“**COBRANÇA** – Sobreestadia de container – Obrigação decorrente de termo de responsabilidade que constitui contrato perfeito e acabado - Contrato que prevê condições e prazos - Valores cobrados que se mostram compatíveis com aqueles praticados no mercado – A partir da descarga, o free time começa a incidir e, a partir da expiração de tal prazo, começa a incidir a demurrage – Responsabilidade solidária da ré Tact dadas as peculiaridades do caso, aplicando-se a teoria da aparência, somada aos vários atos praticados por ela, que se utilizou de sua logomarca e papel timbrado – Boa-fé nas relações contratuais que deve prevalecer - Ação procedente – Sentença mantida – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1023267-54.2017.8.26.0562](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 15/02/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO**. Imóvel penhorado em execução de título extrajudicial. Alegações de aquisição do imóvel em época anterior à ação principal. Sentença de rejeição dos embargos. Irresignação da embargante. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Pretensão que deve ser provada de forma documental. Ineficácia de oitiva de testemunha. Instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado por terceiro que não compõe o quadro societário da embargante. Ausência de procuração. Instrumento ineficaz à pretensão. Ainda que não se observasse a irregularidade do documento, nada foi trazido que pudesse comprovar a quitação do preço ajustado ou a posse do imóvel. Súmula 84, do E.STJ. Sentença mantida. Majoração da verba honorária. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009540-17.2021.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 15/02/23).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL**. Fraude. Abertura de conta em nome da autora. Sentença de procedência. Condenação do réu ao pagamento de dano moral na importância de R\$ 5.000,00. Inconformismo da autora e réu. Apelação da autora. Sustenta pela majoração do 'quantum' indenizatório a patamar não inferior a R\$ 20.000,00. Apelação do réu. Preliminarmente sustenta a falta de interesse processual da autora para a propositura da ação e no mérito busca o afastamento do dano moral arbitrado. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Demonstrada a necessidade e utilidade da medida jurisdicional pretendida. Mérito. Dano moral. Ocorrência. Relação de consumo. Conta aberta mediante fraude. Fato incontroverso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações bancárias, inclusive quanto a fraudes ou delitos praticados por terceiros. Falha na prestação de serviço. Inteligência do art. 14 do CDC. Precedentes. Súmula 479 do e. STJ. Dano moral. 'Quantum' indenizatório. Valor da indenização mantido no importe de R\$ 5.000,00. 'Quantum' indenizatório que se mostra adequado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Sucumbência mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1041336-69.2021.8.26.0506](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 15/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução por Quantia Certa. Decisão que deferiu a penhora de 20% do salário líquido dos executados. Inconformismo do coexecutado Felipe. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser considerada passível de ser fracionada. Porém, evolução normativa que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"), sendo que, a partir desta alteração, adveio a inserção do § 2º no artigo 833 do CPC. Título extrajudicial ora em execução que não se trata de verba honorária. Questão da penhora que não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. Caso concreto que não comporta a penhora de 20% determinada na r. decisão agravada, sem que se vislumbre afetação à subsistência do coexecutado. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2261063-42.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa afastadas. Chamamento ao processo do consorciado. Impossibilidade. Ausência de solidariedade entre a ré e o consorciado. Art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Ré que foi notificada extrajudicialmente quanto à cessão de crédito, com impugnação antecipada de pagamento à cedente do grupo nº 4825, cota cancelada nº 347. Circunstância em que não havia óbice para a cessão do direito de restituição de valores, após o encerramento do grupo ou contemplação da cota cancelada. Inteligência do Enunciado nº 16 da E. Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O consorciado não tinha mais obrigações em relação ao grupo, para que a cessão fosse válida. Bastava a ciência da ré (e não sua anuência prévia), nos termos do art. 286 e 290 do Código Civil. Pagamento que deve ser calculado na forma do art. 30, da Seção V – Da Exclusão do Grupo da Lei nº 1.795/2008 – Lei do Consórcio. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso não provido da ré e provido da autora.” (Apelação Cível nº [1012027-78.2022.8.26.0405](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Direito de regresso. Cobrança de dívida oriunda de ação trabalhista. Quitação do débito trabalhista pelo devedor solidário. Pretensão ao reembolso. Falta de interesse de agir. Desnecessidade de formação de título com força executiva, eis que já existente. Direito de regresso que pode ser exercido nos mesmos autos que deu origem ao título executivo. Sentença de extinção do feito por falta de interesse de agir mantida por seus próprios fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000577-05.2019.8.26.0063](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 15/02/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional e declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, julgada improcedente. Contrato de empréstimo indexado ao índice IGPM. Legalidade. Teoria da imprevisão. Não aplicabilidade. Devida a adstrição aos termos compactuados. Pacta sunt servanda. Taxa de corretagem prevista em contrato. Tese de desequilíbrio contratual afastada. Sentença de improcedência mantida. **RECURSO NÃO**

PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006686-16.2021.8.26.0079](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 15/02/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP - Partes que firmaram contrato de credenciamento - Autora que participa diretamente nos arranjos de pagamento gerenciados pela ré, integrando a cadeia de serviços – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica travada entre as litigantes - Cláusula contratual que prevê a possibilidade de a agravante aplicar penalidade no caso de alto índice de "chargebacks" e transações fraudulentas – Parâmetros de aplicação de multa devidamente informados à demandante, restando claro seu método de incidência – Demandante que se recusou a contratar empresa antifraude para controlar seu índice de "chargebacks", mostrando postura desidiosa em relação à solução da questão - Autora que, ademais, foi notificada diversas vezes acerca da multa e do programa de monitoramento operado pela recorrente – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001230-60.2020.8.26.0228](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 02/02/23).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) – Sentença de rejeição da defesa manejada pelos executados – Irresignação recursal – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO, DEDUZIDA EM RESPOSTA, AO PEDIDO FORMULADO PELOS APELANTES DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Facultada a apresentação da documentação comprobatória da inaptidão para quitar, de imediato, os encargos processuais, o polo recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal – Ato incompatível com a benesse postulada – Preliminar prejudicada – MÉRITO – Alegação de inexequibilidade do título, diante da não comprovação do pagamento do preço das mercadorias objeto da obrigação de dar coisa certa – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência (art. 3º da Lei n. 8.929/1994) – CPRF que prescinde de pagamento antecipado para sua regular constituição, por não consubstanciar requisito essencial à validade do título – Obrigação unilateral – Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do Tribunal da Cidadania – CONCLUSÃO – Sentença confirmada – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PREJUDICADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.” (Apelação Cível nº [1006131-38.2021.8.26.0066](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 02/02/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência – "Sequestro relâmpago" – Transações que destoam completamente do perfil de consumo do cliente e foram realizados em curto espaço de tempo, tendo beneficiários comuns, a constituir forte indicativo de fraude – Embora o crime tenha ocorrido fora da agência bancária, sendo o autor obrigado a fornecer cartão pessoal e a senha, pois foi feito refém, a falha na prestação dos serviços do banco pode ser evidenciada ao não tomar as providências necessárias no sentido de evitar ou, no mínimo, atenuar as frequentes atuações de estelionatários – Transações que deveriam ter sido identificadas e bloqueadas pelo sistema de segurança do banco – Falha na prestação de serviços – Súmula 479 do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Dever de restituição

pelo banco dos valores das transações impugnadas – Danos morais – Inocorrência – Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão às suas honras objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante – Não comprovada perda de tempo útil expressiva, como por exemplo, ausência em dia de trabalho ou perda de compromisso – Verba sucumbencial e honorários rateados – Ação parcialmente procedente – **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1014571-15.2021.8.26.0004](#), Rel. Cláudio Marques, j. 02/02/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO.** Penhora realizada a pedido da parte exequente em imóvel vendido pela parte executada ao ora embargante, sem o devido registro do título translativo. Sentença de procedência, carreando à parte embargante os ônus de sucumbência. Irresignação da parte embargada. Cabimento. Requisitos do art. 792 do CPC preenchidos. Aplicação da Súmula 375 do E. STJ. Alienação de bem imóvel após o ajuizamento da demanda executiva. Escritura pública que consigna expressamente que a parte embargante dispensou as certidões previstas pela Lei 7.433/1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/1986. Adquirente, empresário experiente, que não adotou as cautelas mínimas para a celebração do negócio. Ausente, ainda, prova do pagamento integral do preço de aquisição do imóvel. Má-fé evidenciada. Fraude à execução configurada. Precedentes. Sentença reformada. Embargos julgados improcedentes, com manutenção dos ônus sucumbenciais à parte embargante. Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais. Incidência da norma prevista no artigo 85, §§2º e 11, do CPC. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1086747-92.2021.8.26.0100](#), Rel. Walter Barone, j. 02/02/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de obrigação de fazer. Contrato de transporte marítimo internacional. Incompetência da justiça brasileira alegada em contestação. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Irresignação. Acolhimento. Cláusula de eleição de foro internacional estabelecida entre a transportadora marítima internacional e o agente de cargas. Discussão em análise que envolve relação jurídica diversa, concernente ao agente marítimo contratado após a chegada das mercadorias no Porto de Santos. Reconhecida a competência da autoridade judiciária brasileira para o processamento e o julgamento da ação. Preliminar de incompetência relativa. Acolhimento. Demanda que visa à liberação de mercadorias no Porto de Santos. Ação que deve ser proposta no local do cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 53, III, "d", do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001411-26.2021.8.26.0002](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 09/02/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de compensação de obrigações cumulada com pedido liminar de sustação de protesto – Alegação de que a requerida é devedora de quantia superior à cobrada de modo que deve ocorrer a compensação – Requerida que, em contestação, informou que os títulos foram cedidos a terceiro, o qual efetivou os protestos – Oposição interposta pelo cessionário – Sentença que: (i) julgou o feito extinto sem resolução do mérito em relação aos títulos n. 12777-01 e n. 12717-01 em razão de o titular do crédito (Banco Sofisa S.A.) não ter integrado o polo passivo da demanda; (ii) procedente a oposição ofertada nos autos n. 1002675-96.2020.8.26.0072 que versaram sobre os títulos n. 12710-001 e n. 12710-002; (iii) improcedente a demanda em relação à Pátria Farma no tocante aos títulos n. 12710-001 e n. 12710-002. Ainda, condenou a Solfarma ao

pagamento das custas e despesas processuais da ação principal e da oposição, bem como em honorários advocatícios devidos ao causídico da requerida Pátria Farma, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, e ao causídico do oponente Fundo de Investimento Asia, em 10% do valor atualizado da condenação – Recurso da autora – DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO OPOENTE – Acolhimento da preliminar para conhecer das contrarrazões ofertadas – Ausência de prejuízo e regularização do cadastramento do causídico que impõe o prosseguimento da análise do recurso – DA PRELIMINAR ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não verificação – Prova oral que não teria o condão de alterar o deslinde do feito – Matéria arguida que versa exclusivamente sobre questões de direito, pois atinentes à presença dos requisitos necessários à instrução da oposição e à validade da cessão – Juiz que é o destinatário final da prova – PRELIMINAR AFASTADA – DO MÉRITO – Insurgência recursal restrita aos títulos n. 12710-001 e 12710-002 – Conjunto probatório que demonstra que o oponente comunicou a insurgente acerca da cessão dos títulos e se acautelou solicitando a confirmação do recebimento – Insurgente que não se opôs à cessão, de modo que não pode pretender o reconhecimento de ineficácia do negócio jurídico e a compensação dos valores em relação à requerida (cedente) – Inteligência dos art. 290 e 377 do Código Civil – Ausência de pagamento que legitimam os protestos – Precedente – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DO OPOENTE – Autora que deu causa à oposição ao pretender a compensação de créditos que foram cedidos ao oponente e, tendo sido vencida, deverá arcar com os honorários – Inteligência do art. 85, caput, do Código de Processo Civil - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001895-59.2020.8.26.0072](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 09/02/23).

“**APELAÇÃO** – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência – Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade autônoma – Atraso na entrega de chaves – Invocação da pandemia de COVID-19 – Caso fortuito ou força maior – Necessidade de comprovação de que o dano observado advenha de circunstâncias excepcionais e insuperáveis da pandemia – Construção civil que foi classificada como atividade essencial – Não houve imposição de paralização pelo governo – Decretos 10.342/2020 e 10.282/2020, em regulamentação da Lei Federal 13.979/2020 – Ausência de provas de redução significativa no fornecimento de materiais de construção civil ou que a mão-de-obra contratada tenha sido substancialmente reduzida por contágio da covid-19 – Ré que deve responder pelos danos advindos da mora – Inteligência do art. 395 do Código Civil – Paralização de atividades por empresa terceirizada contratada – Fortuito interno – Apenas a disposição física do imóvel ao promitente comprador é suficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação da promitente vendedora – Inteligência da Súmula 160 deste Eg. Tribunal – Inexistência de cláusula penal moratória em desfavor do promitente vendedor – Desequilíbrio contratual – De rigor a aplicação da cláusula 7.1 do instrumento contratual em favor dos promitentes compradores pelo prejuízo sofrido – Inteligência do Tema 971 STJ – Despesas condominiais – Responsabilidade dos adquirentes apenas após a entrega das chaves – Ação procedente – **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1003194-19.2022.8.26.0002](#), Rel. Cláudio Marques, j. 09/02/23).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que foi impedida de realizar a matrícula no curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial no ano de 2017 sob alegação de débitos pendentes de pagamentos e por ter sido reprovada em uma matéria – Sustenta a requerente que após diversos contatos infrutíferos para que fosse indicada a pendência financeira, precisou ajuizar ação de consignação em pagamento; e, que não havia previsão de reprovação na matéria – Ressalta ter efetuado o pagamento da última parcela; e, ao retornar à instituição de ensino, foi informada sobre a impossibilidade de concluir o curso – Entende que não pode ser prejudicada pela inércia prolongada da requerida – Quer a procedência da ação para que seja determinada a sua matrícula a fim de ser entregue o "TCC"; expedição do diploma; e, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Sobreveio respeitável sentença de improcedência. Irresignação da autora – Apelante suscita cerceamento de prova por não ter sido realizada audiência de conciliação conforme interesse manifestado e por não ter sido deferida a juntada de documentos – No mérito, argumenta que tentou por diversas vezes obter informações junto à instituição de ensino acerca das alegadas pendências, sem qualquer resposta - Entende que os documentos juntados com a petição inicial seriam suficientes à procedência da ação – Destaca que a impossibilidade de se aproveitar as matérias cursadas há mais de 16 períodos letivos, como consta do Manual do Aluno, fere as regras do Código de Defesa do Consumidor – Reforça ter sofrido abalo moral - Insiste na procedência integral. Contrarrazões pela manutenção da respeitável sentença. Oposição ao julgamento virtual pela apelante. Cerceamento de prova não caracterizado – Conciliação que pode ser realizada a qualquer tempo – Desnecessidade de juntada de documentos que não alterariam o resultado do litígio diante de outros elementos de convicção. Mérito – Relação de consumo – Apelante comprovou ter feito diversas tentativas para obter informações acerca de suas pendências, sem qualquer resposta da instituição de ensino – Acesso à informação que é direito básico do consumidor – Inércia ou omissão da instituição de ensino que não pode prejudicar a aluna – Inteligência do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Suposta reprovação em uma matéria – Aluna que enviou inúmeras mensagens à instituição de ensino solicitando reavaliação da mencionada reprovação na matéria "Temas Atuais de Direito Empresarial", sem qualquer retorno – Inércia da instituição de ensino que deve ser interpretada em favor da aluna/apelante - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Aluna que demonstrou interesse na resolução das pendências e instituição de ensino que desprezou as súplicas. Danos morais configurados – Desídia e menosprezo aos incontáveis pedidos da aluna para solucionar o embaraço que resultou na impossibilidade de a consumidora concluir o curso – Situação que extrapola o mero aborrecimento – Indenização devida. Inteligência dos artigos 113, 186, 187 e 422, todos do Código Civil, que tratam da boa-fé dos contratantes, além das regras específicas do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022446-73.2020.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/02/23).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Cumprimento de sentença. Telefonia celular. Decisão que reconheceu a satisfação da obrigação pela TIM e julgou extinto o cumprimento de sentença, negando o pedido

de limitação de território requerido pela agravante TIM. Inconformismo. Alegação de que não foi conferida eficácia nacional às obrigações neles fixadas. Pedido de afastamento da abrangência nacional. Impossibilidade. Questão de interesse individual homogêneo que tem abrangência erga omnes. Inteligência do art. 81, § único III do CDC. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2223655-51.2021.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 27/01/22).

“CORRETAGEM PARA LOCAÇÃO DE EDIFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aproximação e obtenção de resultado útil evidenciadas. Concretização do negócio após meses da proposta inicial, mas em razão do trabalho executado pelo corretor. Comissão devida. Prova dos autos que demonstrou, de modo incontroverso, que a autora foi contratada pela ré, bem como que a celebração do negócio jurídico decorreu diretamente da aproximação realizada pela autora, nas mesmas condições e com o mesmo locatário. Alijamento da autora das negociações no momento do fechamento da negociação da locação que não afasta o seu direito ao recebimento da comissão de corretagem (art. 727 do Código Civil). Remuneração: valor arbitrado segundo a natureza do negócio (artigo 724, do Código Civil). Prova de que a ré pagaria a quantia equivalente a dois aluguéis para a locação do mesmo prédio a outra pretensa locatária, devendo este ser o valor a ser considerado para remuneração da autora em relação à negociação em que foi aliçada. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024822-62.2019.8.26.0554](#), Rel. Alfredo Attié, j. 07/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que determinou o restabelecimento de vídeo na plataforma "YouTube". Recurso do réu. Video tecendo considerações sobre a vacina para a Covid 19. Para que tenha o condão de afastar a garantia constitucional de livre expressão do pensamento isenta de censura, tal como inserida nos artigos 5º incisos IV e IX, da Carta Magna, a conclusão acerca da prática de veiculação de conteúdo nocivo propositadamente elaborado para ludibriar os leitores, através das ditas fake news, há de ser inarredável. Conclusão pela existência de desinformação ou violação das diretrizes e termos da plataforma acerca das questões médicas aventadas que não comporta análise no âmbito restrito do agravo de instrumento. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2060019-69.2022.8.26.0000](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 28/02/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de compra e venda de Aeronave com reserva de domínio. Ação que foi julgada procedente, com a concessão da tutela de urgência. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que determinou o cumprimento da tutela concedida. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Ação de Reintegração de Posse de aeronave objeto de compra e venda com reserva de domínio, com pedido de tutela de urgência, que foi julgada procedente. Instauração do Incidente, com determinação de intimação da parte executada por meio dos Advogados, para o cumprimento da tutela de urgência deferida mediante a entrega do bem. Mandado expedido que foi cumprido no dia 13 de janeiro de 2023. Possibilidade de determinar a reintegração da autora na posse da aeronave. Essencialidade do bem não demonstrada. Pretensão de determinação de caução que foi corretamente afastada pelo r. Juízo de origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2280303-17.2022.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 28/02/23).

DIREITO EMPRESARIAL

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de negócio jurídico – Decisão que indeferiu o pedido de concessão tutela de urgência formulado pelos autores, aqui agravantes, para o fim de suspender os efeitos da 3ª alteração do contrato social da Kimbali Atibaia Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda – Inconformismo – Cabimento – Elementos dos autos que demonstram a realização de parceria entre as partes, por meio da qual o agravante realizou a integralização de suas quotas sociais, ao passo que os agravados, que não contribuíram para a formação do capital social, excluíram o agravante da administração da sociedade – Impossibilidade – A exclusão é medida que evidencia arbitrariedade e ilegalidade, em especial porque realizada sem o conhecimento do agravante - **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2121469-13.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 30/01/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JW Indústria e Comércio – Impugnação de crédito – Decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais – Acolhimento – Ausência de preclusão - Impugnação de crédito apresentada tempestivamente – Inaplicabilidade do art. 4º, §8º, da Lei nº 11.608/2003 às impugnações de crédito, retardatárias ou não – Princípio da legalidade – Art. 150, I, da Constituição Federal e art. 114 do CTN – Precedentes desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão reformada – **RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE NA ORIGEM.**” (Agravado de Instrumento nº [2103807-36.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 09/02/23).

“APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantia paga – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Comprador que, após o pagamento da entrada e antes da celebração do contrato escrito, desistiu do negócio – Réu revel – Pretensão de ressarcimento dos valores pagos – Cabimento parcial – R\$ 2.000,00 que foram pagos a título de sinal, já que, ainda que as partes não tenham se utilizado das expressões "arras" ou "sinal", as mensagens acostadas aos autos demonstram que esse valor foi transferido com essa finalidade, já que proposto pelo autor após o questionamento do réu acerca da existência de "alguma garantia como respaldo" – Arras que, embora não se presumam, devem ser assim consideradas se, na falta de contrato escrito, o contexto e, especialmente, os ânimos envolvidos na negociação demonstrarem que o pagamento realizado tinha função de prefixação de perdas e danos – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Sucumbência mínima do autor – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006844-15.2022.8.26.0248](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 17/02/23).

“DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - PAGAMENTO DOS HAVERES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO SÓCIO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio – Inconformismo do sócio excipiente – Acolhimento – 1. O pagamento dos haveres é de responsabilidade da sociedade, e não dos sócios. No caso, os haveres do sócio excluído devem ser

pagos, em princípio, pela sociedade UNEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., e não pelos sócios remanescentes, uma vez que dizem respeito ao aspecto pecuniário das respectivas quotas. Daí porque o art. 604, CPC, dispor sobre data de resolução e definição do crédito de apuração dos haveres à vista do contrato social; e o art. 606, CPC, aludir a "balanço de determinação". 2. Não há título executivo contra o agravante MARIO SILVA, que não foi, em momento algum, condenado ao pagamento dos haveres dos agravados (art. 515, I, CPC). 3. O sócio somente pode ser afetado na hipótese responsabilidade secundária, quando prevista em lei (art. 790, II, CPC), o que não é o caso em debate, ou em sede de Incidente de Desconsideração de Pessoa Jurídica, na hipótese de abuso de personalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC), o que sequer foi instaurado para se discutir eventual fraude. 4. A questão relativa à ilegitimidade de parte, enquanto não for decidida, pode ser arguida e conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em "preclusão" (art. 485, § 3º, CPC) - RECURSO PROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2033338-62.2022.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 31/01/23).

“AÇÃO REGRESSIVA. Partes foram sócios de empresa devedora de direitos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Autor sofrera bloqueio bancário envolvendo a totalidade do débito. Demanda que visa reembolso do valor correspondente à participação societária da ré. Admissibilidade. Alegação de decadência sem suporte. Débitos trabalhistas decorrentes do período em que as partes integravam regularmente a sociedade devedora. Ausência de aplicação dos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, em relação ao biênio, em havendo desconsideração da personalidade jurídica, conforme notório entendimento jurisprudencial. Decadência afastada. Alegação de prescrição por ocasião da propositura da ação em relação ao bloqueio sofrido não tem consistência. Aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil deve sobressair. Devido processo legal observado. Condenação da apelante ao pagamento da quantia pleiteada na inicial apta a prevalecer, nos moldes da r. sentença. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1043566-04.2018.8.26.0114](#), Rel. Natan Zelinski de Arruda, j. 31/01/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade da cessão de quotas da sociedade Preservam Preservação de Madeiras Ltda.; e, (ii) condenar os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Inconformismo dos réus no tocante ao reconhecimento da nulidade absoluta – Simulação devidamente demonstrada, já que ausente comprovação do pagamento do preço – Pretensão de reconhecimento de subsistência do negócio dissimulado – Possibilidade – Não há dúvida de que os réus, pai e filha, revestiram a cessão das quotas sociais com uma onerosidade inexistente, a revelar que o propósito deles sempre fora o de celebrar uma doação certamente com o propósito fraudulento de evitar a colação delas no âmbito sucessório – A doação de ascendente para descendente é possível e gera efeitos próprios (CC, art. 544) a serem observados no momento da abertura da sucessão do doador (CC, art. 2007 c.c. CPC, arts. 639 a 641), daí porque, tendo sido o negócio jurídico dissimulado é o que subsistirá – Sentença de procedência mantida com a ressalva da subsistência do negócio jurídico dissimulado – Sucumbência mantida – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000433-40.2022.8.26.0123](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 31/01/23).

“APELAÇÃO - Preliminar – Alegação de nulidade da sentença, por ter decidido extra petita – Incorrência – Sentença que se limitou a interpretar os contratos sociais e a negar o pedido - Inexistência de declaração de nulidade das disposições estatutárias, como se alega – Preliminar rejeitada. Apelação - Preliminar - Alegação de afronta ao princípio da dialeticidade – Descabimento - Requisitos do art. 1.010 do CPC preenchidos - Preliminar rejeitada. Apelação – Mérito recursal - Ação de obrigação de fazer objetivando compelir os herdeiros dos sócios originários das sociedades autoras a constituírem "unidade econômico-administrativa", com o respectivo registro dos contratos sociais, após a partilha das quotas sociais em regular processo de inventário – Inviabilidade – Figura jurídica anômala que se assemelha ao condomínio de quotas e que tem caráter provisório e fortuito, subsistindo somente no período entre a abertura da sucessão e a partilha das quotas sociais em regular processo de inventário – Inventário já ultimado com a expedição de formal de partilha há anos – Pretendida dissolução parcial das sociedades realizada por meio de alterações dos contratos sociais das sociedades, com exclusão de herdeira que se alega incapaz, ré em ação de interdição, sem sua prévia inclusão como sócia das sociedades autoras, em cumprimento da sentença de partilha – Inadmissibilidade – Improcedência do pedido bem decretada – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005013-25.2021.8.26.0099](#), Rel. Jorge Tosta, j. 31/01/23).

“AGRAVO INTERNO. Decisão do Relator que rejeitou embargos de declaração, opostos, por sua vez, contra decisão que julgou extinto, sem julgamento de mérito, Mandado de Segurança impetrado pela agravante. Inconformismo. Desacolhimento. Decisão confirmada. Recurso desprovido.” (Agravado Interno nº [2251131-30.2022.8.26.0000/50001](#), Rel. Grava Brazil, j. 14/02/23).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de dissolução judicial da ré com fundamento na prática reiterada de atos de sonegação fiscal, previdenciária e trabalhista – Atos constitutivos de infração da ordem econômica por permitirem a prática de preços predatórios dos produtos que fabrica e comercializa (refrigerantes) – Finda a instrução, o autor, em alegações finais, alterou o pedido de dissolução judicial da ré pelo indenizatório – Conversão do julgamento em diligência para produção de prova documental e expedição de ofícios – Pedido de habilitação da Fazenda do Estado de São Paulo como litisconsorte ativo – Deferimento – Sentença de procedência do pedido inicial – Condenação da ré ao pagamento da multa prevista na Lei de Defesa da Concorrência (art. 37, I) – Recurso da ré – Ação civil pública que tramita durante mais de vinte anos – Necessidade de equacionar-se o processado – Ação civil pública imprópria pelos fundamentos em que assentada e pelo resultado que pretende obter, a revelar a falta de interesse processual do autor – Alteração do pedido inicial de dissolução judicial da ré para indenizatório insubsistente, porque desconsidera o princípio da estabilização da demanda e porque é constitutivo de venire contra factum proprium – Indenização, ademais, estimada aleatoriamente depois de reconhecida a sua imprestabilidade – Sentença que admite pedido condenatório substituto incognoscível – Sentença que também é extra petita, porque impõe à ré uma condenação (multa de natureza administrativa) distinta da que o autor requereu (indenização pelas perdas e danos) – Confusão entre pena administrativa aplicável exclusivamente pelo CADE com indenização de natureza privada – Sentença nula – Julgamento de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual – Sem condenação nas verbas da sucumbência – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0010624-14.2003.8.26.0161](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 14/02/23).

“PEDIDO DE FALÊNCIA COM BASE NO ART. 94, I, LRJF – CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PESSOAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – Sentença de improcedência com fundamento na ausência de apresentação de título executivo - Inconformismo da autora – Não acolhimento – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O MM. Juízo "a quo", ao rejeitar o pedido de falência, considerou as provas documentais já produzidas pelas partes, concluindo pela inexistência de título executivo a lastrear a pretensão inicial (pedido de falência fundado no inciso I do art. 94, Lei n. 11.101/2005). Nesse ponto, o art. 355, I, CPC, é expresso, no sentido de determinar que "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando (I) não houver necessidade de produção de outras provas". **MÉRITO.** A autora apelante pleiteia a falência da ré WATERFORD, com esteio no art. 94, I, LRE. Porém, a inicial não veio acompanhada do respectivo título executivo. Os documentos anexados são contratos de prestação de serviço de segurança pessoal, sem indicação de valor, muito menos de 2 (duas) testemunhas (art. 784, III, CPC). E as notas fiscais juntadas constituem documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer participação ao aceite da devedora. **FATOS NOVOS.** A autora apelante invoca a ocorrência de fatos novos, consistentes na simulação de transferência do estabelecimento principal e abandono do estabelecimento (art. 94, III, "d" e "f", LRE). Entretanto, a alteração da causa de pedir da ação falimentar dependeria de consentimento da ré (art. 329, I, CPC), não se aplicando, no caso, o brocardo "mihi factum dabo tibi jus" – **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1004841-80.2021.8.26.0100](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 14/02/23).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de contrafação cumulada com obrigação de não fazer e apresentação de documentos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré. Preliminar – Inovação recursal – Juntada de parecer técnico-pericial com a apelação – Inadmissibilidade – Documento que deveria ter sido juntado em momento oportuno, como parecer crítico a ser apresentado por assistente técnico logo após a apresentação do laudo pericial, a fim de possibilitar sua apreciação e resposta pelo perito nomeado pelo Juiz – Documento que não pode ser considerado nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Desnecessidade, contudo, de desentranhamento, bastando sua desconsideração no julgamento do recurso. Preliminar - Alegação de error in judicando, por ter a sentença deixado de apreciar pedido de nulidade da patente, formulado em contestação, sob o equivocado entendimento de aplicação do Tema 950 do STJ – Vício que, na realidade, constitui sentença citra petita, tendo em vista a ampliação do objeto litigioso, com a arguição, em contestação, da nulidade da patente – Possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial, de patente de invenção e de modelo de utilidade como matéria de defesa – Exegese do art. 56, §1º, da LPI – Questão, todavia, já judicializada perante a Justiça Federal – Nulidade da sentença que se impõe, com a suspensão do processo até o julgamento da ação de nulidade que tramita perante a Justiça Federal – Caso não julgada a ação de nulidade até o prazo máximo de suspensão, que poderá ser excepcionalmente prorrogado pelo Juízo a quo, deverá ser reaberta a instrução, com a fixação prévia dos pontos controvertidos, notadamente sobre os requisitos de patenteabilidade da Patente BR102013026729-0 – RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1005230-23.2019.8.26.0363](#), Rel. Jorge Tosta, j. 14/02/23).

“REEXAME – Apelação (CPC, art. 1.040, II) – Honorários de sucumbência – Retorno do processo para adequação à tese fixada pelo STJ no Tema 1.076 – Valor da causa que deve ser considerado

como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência – Rearbitramento – Rearbitramento que também beneficia os advogados da autora, não obstante o reexame da matéria seja por força de recurso dos réus, uma vez tratar-se de sucumbência recíproca, com apoio na máxima "onde está a mesma razão da lei, está a mesma disposição legal" (ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio) – Reexame acolhido." (Apelação Cível nº [1014917-25.2015.8.26.0602](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 14/02/23).

“REEXAME (CPC, art. 1.030, II) – Apelação – "Ação pelo rito comum" – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos patronos das rés fixados em 10% do valor da causa – Recurso provido em parte, por unanimidade, apenas para minorar e fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade – Interposição de Recurso Especial – Determinação de reexame da questão à luz da tese firmada quanto ao Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o Tema 1.076, concluiu pelo descabimento da fixação de honorários de sucumbência por equidade, quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados – Tribunais que devem observar "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos" (CPC, art. 927, III) – Em relação aos honorários de sucumbência não há mais espaço para, nem mesmo sob os fundamentos da proporcionalidade, da moderação, da razoabilidade e da vedação do locupletamento indevido, afastar-se do critério objetivo, mas nem por isso acertado e justo, do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil – Resta a este Colegiado, portanto, observar e lamentar que a aplicação indiscriminada desse critério não raras vezes resulta valores excessivos, injustificados, irrazoáveis, desproporcionais e nitidamente incompatíveis com o trabalho desenvolvido – Como aqui, em que o valor da causa originário e corrigível é de R\$ 500.000.000,00, de modo que os honorários a serem fixados nos termos do tema nº 1.076 (10% do valor atualizado da causa) resultam na astronômica quantia que ultrapassa os R\$ 50.000.000,00 – Manutenção da verba honorária no montante fixado na r. sentença recorrida – Reforma do julgamento originário para desprover o apelo da autora – Reexame acolhido." (Apelação Cível nº [1121451-73.2017.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 14/02/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de responsabilização solidária dos réus em passivos e contingências, além de reembolso de valores despendidos com processos judiciais. Parcial procedência do pedido. Reforma. Instrumento particular de venda e compra de ações e outras avenças. Disposição expressa quanto à existência de auditoria prévia contratada pela compradora. Sucessão dos vendedores em todos os direitos e obrigações, exceto em algo que possa ser detectado no futuro, o que não ocorreu no caso em exame. Autos de infrações envolvem fatos geradores anteriores à data da compra e venda de ações, devendo ser caracterizado como passivo e não contingência. Pretensão de obrigar os réus ao reembolso dos valores despendidos que não se mostra devida, ante o que fora pactuado. Ausência de embasamento para as pretensões do polo ativo. Ampliação de percentual em relação a um dos empreendimentos não apresenta supedâneo, pois deve prevalecer o que existia por ocasião da celebração contratual. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo dos réus provido. Recurso da autora desprovido." (Apelação Cível nº [1089975-12.2020.8.26.0100](#), Rel. Natan Zelinski de Arruda, j. 14/02/23).